

1000391-81.2005.8.26.0609

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 366/2005 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, 3982/2005 - 1º

Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, 3982/2005 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000391-81.2005.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000391-81.2005.8.26.0609

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 366/2005 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, 3982/2005 - 1º

Distrito Policial de Taboão da Serra/SP, 3982/2005 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Silva Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do réu, FABIO SILVA RIBEIRO, sendo-lhe imputada a prática dos crimes descritos no artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, c.c artigo 29 do Código Penal e artigo 14 da Lei 6.368/76.

Narrou na denúncia aditada, que no dia 02 de junho de 2005, por volta das 20 horas

e 20 minutos, na rua Rodrigues Alves, altura do n. 139, Jardim Mafalda, Taboão da Serra-SP, Wilson da Silva Teixeira, trazia consigo, para fins de comércio, 17 (dezesete) trouxinhas de Cannabis Sativa L. vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narrou ainda, que nas mesmas circunstâncias de local e tempo, Fabio Silva Ribeiro, vulgo "Rato", concorreu para o crime supra descrito em coautoria. Consta ainda da exordial que os réus se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecente (fls. 67/72).

O réu foi regularmente notificado (fl. 284), constituiu defensor (Procuração a fl. 629), que apresentou Defesa Preliminar (fls. 246/256 e 629).

A denúncia foi recebida no dia 03 de setembro de 2010 (fl. 541).

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a improcedência da pretensão acusatória, por entender não haver prova suficiente para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 725/728).

A defesa, em síntese, pugnou por sua absolvição (fls. 729/731).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 725/728), requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da Constituição Federal de 1988, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado.

Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório. O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória.

Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado FABIO SILVA RIBEIRO das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Face à absolvição, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade em relação a este processo.

Custas ex legis.

P.I.C

Taboão da Serra, 01 de julho de 2022.